

1502213-17.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado.

Parte dos bens subtraídos não foi recuperada, o que torna o delito consumado.

E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502213-17.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502213-17.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Matheus Felipe Gonçalves dos Santos, Valmir Monti Júnior e José Marcelo Ferro, devidamente qualificados nos autos nas fls. 24, 30 e 19, respectivamente, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 04/dezembro/2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 22h30, nas proximidades do Bairro Imirim, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Hermes Faria de Sales Júnior e com restrição à sua liberdade, coisas alheias móveis consistente no veículo Chevrolet/Ônix, placas GIK-7384, um aparelho celular, marca Motorola e o valor de R\$ 120,00, todos de propriedade do ofendido Hermes Faria de Sales Júnior.

Diz a denúncia que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os indiciados deliberaram pela prática de crime de roubo; dessa forma, valendo-se de uma conta do aplicativo "99 Taxi", os indiciados Matheus e Valmir solicitaram uma corrida; o ofendido aceitou a corrida solicitada pelo aplicativo e foi até a região da Lapa para o embarque dos criminosos; durante o trajeto, que tinha como destino Valmir anunciou o assalto mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ao passo que seu comparsa Matheus, mediante violência, sufocava o ofendido com um cordão; ato contínuo, os roubadores determinaram que a vítima fosse para o banco traseiro do automóvel, onde permaneceu subjugada com a cabeça coberta por cerca de 20 minutos, tempo este necessário para o transporte do ofendido até uma comunidade localizada na Rua Atlântico Meridional, Vila Roque, local em que a vítima ficou num cativado sob os poderes de José Marcelo até a manhã do dia seguinte; ocorreu que, após ter sido liberado pelos criminosos, a vítima foi até a delegacia de polícia para registrar o crime contra ele praticado; na ocasião, forneceu as características físicas dos roubadores e indiciou o cativado em que ficou; após apurações policiais, em especial a diligência realizada na comunidade localizada na Rua Atlântico Meridional, onde foi identificado José Marcelo, os policiais chegaram até os demais criminosos.

A denúncia (fls. 46/47) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/42) e foi regularmente recebida em 12/fevereiro/2021 (fls. 49/50).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fls. 66, 67 e 70), apresentando os réus suas respostas à acusação (fls. 109/114 e 117).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e quatro testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o(s) denunciado(s) ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos três réus nos exatos termos da denúncia; a Defesa dos réus José Marcelo e Valmir Monti pediu a absolvição dos dois réus em razão da fragilidade probatória; também em relação a José Marcelo, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta; a defesa do réu Bruno Leandro solicitou o reconhecimento das atenuantes das menoridades e confissão parcial, requerendo a condenação do réu no mínimo legal, sendo beneficiado pelo recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo relatório de investigação (fls. 13/17), além da prova oral colhida.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Matheus Felipe Gonçalves dos Santos, 23 anos, confessou sua participação no crime; foi chamado por um amigo (Gabriel e Paulo) para fazerem juntos um roubo; usaram um aplicativo para atrair a vítima; no dia seguinte, viu sua foto no jornal e acabou sendo preso; não fizeram uso de arma de fogo, muito menos enforcou a vítima (áudio sistema SAJ).

O denunciado Valmir Monti Júnior, 23 anos, negou a acusação; conhece os corréus Matheus e Marcelo, pois eles cortam o cabelo na barbearia do interrogando; seu apelido é "Juninho"; tem problema de estrabismo na vista (áudio sistema SAJ).

O acusado José Marcelo Ferro não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia.

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Hermes Faria de Sales Júnior contou que, ao atender uma mensagem pelo 99 Táxi, foi abordado por dois rapazes; queriam que os levasse até o bairro Santana; uma arma foi colocada contra sua cabeça; pegaram seu dinheiro, carro e insistiram em levar o depoente com eles; foi colocado no banco de trás, sendo que o réu Matheus colocou uma arma na sua cabeça; eles fizeram um contato com uma terceira pessoa e levado para uma comunidade; ficou sob vigilância dessa terceira pessoa, sob ameaça de arma de fogo; os outros dois saíram com seu carro; as horas foram passando e ao amanhecer a pessoa que o vigiava retornou, fingindo ser outra pessoa, dizendo que ouviu seus gemidos; essa pessoa o desamarrou e o soltou; procurou

socorro e a PM foi até o barraco onde ficou preso; soube depois que, logo que saíram com seu carro, referido veículo foi batido contra uma árvore; passada uma semana, após alugar um carro para poder trabalhar, viu uma matéria sobre um motorista que foi morto; nessa matéria viu que a praça era a mesma para onde foi levado; através do Teams, reconheceu o réu Matheus como sendo um dos roubadores; foi ele que o enforcou com um cordão apertando seu pescoço; foi ele também que ficou apontando a arma enquanto o depoente estava no banco traseiro do próprio carro; não conseguiu identificar o réu Valmir através do Teams; afirma que um deles era vesgo (o réu Valmir tem um pequeno problema na vista: estrabismo) na delegacia de polícia reconheceu os três réus sendo que José Marcelo foi aquele que ficou apontando uma arma para o depoente enquanto estava no barraco; teve prejuízo aproximado de R\$ 48.000,00 (carro deu perda total, dinheiro e celular não foram recuperados) (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal dos três na fase investigativa encontra-se nas fls. 10/12. O depoente Diego Pereira Lemos, policial civil, disse que soube do caso pela mídia; seu colega que começou a investigação que culminou com a prisão do réu Matheus; o outro réu, de alcunha Vesgo também foi preso; entrou no caso somente por que uma vítima identificou os autores e ficou no cativeteiro, indicando o endereço do cativeteiro; levou o depoente até o referido cativeteiro; acharam o local, que era um barraco vazio, inclusive havia uma corda; nas proximidades encontrou o rapaz que tinha a tatuagem no pescoço escrita "camisa", conforme foi dito pelo ofendido; a vítima reconheceu todos eles pessoalmente no DP (áudio sistema SAJ).

O policial civil, Marcos Valério Veríssimo, disse que estava investigando outro caso, um latrocínio; com a publicidade do caso, através da mídia, uma vítima o procurou relatando ter sido assaltado pelos dois que estavam presos, usando aplicativo para chama-lo até o local da abordagem; o motorista conseguiu indicar o roteiro do cativeteiro onde ficou; descobriu esse local; quem abordou a vítima foram os réus Matheus e Valmir, sendo que José Marcelo cuidou da vítima em cativeteiro; a vítima que ficou no cativeteiro relatou uma tatuagem dizendo "camisa" ou "camisa verde"; quando estavam no cativeteiro viram alguém com a tatuagem "camisa"; era o réu José Marcelo Ferro; os três confessaram a participação no crime em tela (áudio sistema SAJ).

A testemunha Ronaldo Sales Cardoso, policial civil, relatou que o ofendido Hermes, através de investigação que resultou na prisão de Matheus Felipe e Valmir Monti, procurou o DP, relatando ter reconhecido ambos; a vítima passou informações que resultou na localização do cativeteiro e com a prisão do réu José Marcelo Ferro; Valmir e José Marcelo confessaram a autoria delitiva (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração dos bens descritos na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que os acusados, em concurso de agentes, efetivaram o roubo circunstanciado.

Neste sentido, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido, bem como ao reconhecer os acusados tanto na fase inquisitiva como em juízo. Pondere-se, mais uma vez, por importante, que em relação ao réu Valmir Monti, apesar de não tê-lo reconhecido em juízo, o ofendido relatou que um dos assaltantes era vesgo, sendo que Valmir tem evidente problema de vista (é estrábico).

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narra-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) restou comprovada.

A palavra da vítima que afirmou que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Roubo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, nos moldes do artigo 68, parágrafo único do Código Penal - Recurso provido em parte. Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo - Palavra da vítima - Possibilidade - Prescindibilidade da apreensão e de exame pericial do artefato. Porte de arma de uso permitido - absorção pelo crime de roubo - Impossibilidade - Crimes autônomos e praticados em contextos fáticos distintos. Adulteração de sinal identificador de veículo - Fita isolante - Tipicidade da conduta - A fé pública e o poder de polícia do Estado são os bens jurídicos tutelados - Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1525343-55.2019.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Roubo. Artigo 157, §2º-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida - Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena, Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503117-89.2018.8.26.0099; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Ainda sobre o pedido de afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, alegando que a referida arma era de brinquedo, lembro a defesa que, de acordo com o artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer e, nesse sentido, a defesa não apresentou a arma de brinquedo.

No que diz respeito ao concurso de agentes, a vítima relatou que eram três assaltantes, dois fizeram a abordagem e um ficou no cativado. Desta forma, está configurada a qualificadora do concurso de agentes.

Por fim, a qualificadora prevista no inciso V, do parágrafo 2º, do artigo 157, também restou configurada.

No intuito de garantir o sucesso da empreitada, os réus mantiveram a vítima em um cativado, permanecendo com ela, em tese, das 22h30 até a manhã do dia seguinte, tempo superior ao necessário para o assenhramento do bem subtraído.

Era perfeitamente possível que os denunciados subtraíssem os bens do ofendido sem ter que levá-lo para o cativado.

Ainda, sobre o assunto, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "Para que se configure a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, V, é necessário que a privação da liberdade da vítima ocorra por tempo juridicamente relevante. Não se exige, porém, que ela se prolongue por horas." (Código Penal Interpretado, Atlas, 2011, pg. 1052).

Dessa forma, entendo que o acusado praticou roubo triplamente qualificado consumado, devendo sua pena ser fixada de acordo com os parâmetros abaixo.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. Parte dos bens subtraídos não foi recuperada, o que torna o delito consumado.

E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por fim, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta a favor do réu José Marcelo. Aquele que cuida durante a madrugada toda do cativado, portanto, por horas ficou guardando a vítima, sob ameaça de arma de fogo, em momento algum, tem direito a algum tipo de benefício, pois sua conduta foi tão letal quanto a dos outros dois que abordaram e trouxeram o ofendido.

As Defesas procuraram encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica. Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Réu Matheus

O réu é primário (fls. 131/132)

Assim e atento ao fato de que o réu sufocou o ofendido com o uso de um cordão, fixo sua pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal chegando a pena de 4

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por entender que a calamidade pública causada pelo vírus covid-19 não teve nexos algum com o crime em questão.

Ainda na segunda fase, diante da atenuante da confissão e menoridade relativa efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa. Torno esta definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, mas deixo de aplicar a causa de aumento referida, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Réu Valmir

O réu é reincidente específico (fl. 140 – processo 0022738-92.2019).

Assim e atento as diretrizes do artigo 59, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Deixo de reconhecer a agravante da pandemia causada pelo vírus covid- por não enxergar nexos de causalidade entre a calamidade pública e o crime em tela.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa. Torno esta definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Réu José Marcelo

O réu possui antecedentes (fl. 154 – processo 0073361-17.2011 e 050.02.063258-4).

Assim e diante de seus maus antecedentes, sua pena base deverá ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal chegando a pena de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, afasto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por não enxergar nexos de causalidade entre a pandemia causada pelo vírus covid-19 e o crime de roubo em tela.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa. Torno esta definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. Os acusados investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar os réus:

Matheus Felipe Gonçalves dos Santos, qualificado nos autos na fl. 24, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Valmir Monti Junior, qualificado nos autos na fl. 30, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 8 (oito) anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

José Marcelo Ferro, qualificado nos autos na fl. 19, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados a favor da vítima o valor de R\$ 48.000,00, a ser pago de forma solidária pelos réus, devidamente atualizada pela Tabela Prática de Correção Monetária do Tribunal de Justiça, desde a data do fato, acrescido de juros desde a citação.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerados pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhes faculto o direito de recorrerem desta em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontram custodiados.

Expeçam-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar réus Valmir e José Marcelo ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

Por fim, condeno o réu Matheus ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.